

국방부예규 제394호(2008. 6. 18.)
 국방부예규 제451호(2009. 8. 14.)
 국방부예규 제521호(2012. 8. 13.)
 국방부예규 제566호(2015. 8. 6.)
 국방부예규 제592호(2017. 6. 30.)
 국방부예규 제627호(2021. 4. 13.)
 국방부예규 제660호(2024. 9. 9.)

상이등급 개정관리 시행 예규

목 차

제 1 조 목 적	2
제 2 조 적용범위	2
제 3 조 직권에 따른 장해상태 확인	2
제 4 조 신청에 따른 장해상태 확인	2
제4조의2 거동불가능자에 대한 장해상태 확인 ...	3
제 5 조 결정 전 상이등급의 비공개	3
제5조의2 상이등급 개정 결정 후 안내	3
제 6 조 신체검사 불응자에 대한 신체검사 재통보	3
제 7 조 재검토기한	3
부 칙	4
별표 및 별지	5

제1조(목 적)

이 예규는 「군인 재해보상법」(이하 "법"이라 한다) 제28조제1항 및 「군인 재해보상법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제32조에 따른 "상이등급 개정"의 세부 시행절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

이 예규는 상이연금수급권자 중에 장애의 정도가 호전되거나 악화된 자 및 장애의 정도가 호전되거나 악화될 것으로 예상되는 자에게 적용한다.

제3조(직권에 따른 장애상태 확인) ① 군인재해보상심의회가 상이연금 청구인에 대한 상이등급을 결정할 때에는 장애의 정도가 호전되거나 악화될 것으로 예상되는 자에 대하여 영 제32조제3항에 따른 장애상태의 확인 시기를 미리 정할 수 있다.

② 제1항의 장애상태의 확인 시기는 장애의 종류 및 정도를 고려하여 1년 이상 5년 이하의 범위에서 정한다.

③ 국방부장관은 상이연금수급권자의 장애상태의 확인이 필요한 경우에는 신체검사를 실시할 군병원 및 실시기간을 정하여 제1항의 규정에 의하여 정한 장애상태의 확인 시기 전까지 국군의무사령관 및 상이연금수급권자에게 통보한다.

④ 제3항의 규정에 의하여 신체검사 실시기관으로 지정받은 군병원의 장은 신체검사를 실시하고 그 결과를 종합하여 신체검사 완료 후 10근무일 이내에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국방부장관에게 보고하여야 한다.

1. 장애진단서(별지 제1호 서식)

2. 상이등급 개정 소견서(별지 제2호 서식)

3. 상이연금 수급권자가 제출한 의무기록 및 기타 자료 사본

제4조(신청에 따른 장애상태 확인) ① 상이연금수급권자가 영 제32조제1항에 따라 상이등급 개정을 신청하는 경우 국방부장관은 신체검사를 실시할 군병원 및 실시기간을 정하여 국군의무사령관 및 상이연금수급권자

에게 통보한다.

② 제1항의 규정에 의하여 신체검사 실시기관으로 지정받은 군병원의 장은 신체검사를 실시하고 그 결과를 종합하여 신체검사 완료 후 **10 근무일** 이내에 제3조제4항 각 호의 서류를 첨부하여 국방부장관에게 보고하여야 한다.

③ 제1항의 신체검사 비용은 상이연금수급권자의 부담으로 한다.

제4조의2(거동불가능자에 대한 장애상태 확인) 제3조 및 제4조의 규정에 의하여 신체검사를 받아야 하는 상이연금 수급권자가 거동이 불가능한 경우 국방부장관의 확인을 거쳐 군병원 신체검사를 요양기관의 장이 발행한 진단서 **및 제출 자료**를 기초로 서면검사로 대체할 수 있다.

제5조(결정 전 상이등급의 비공개) 제3조 및 제4조의 규정에 의하여 신체검사를 실시한 군병원의 장은 군인재해보상심의회에서 상이등급을 결정하기 전에는 상이연금 수급권자에게 **상이등급 판정결과를 구두로 통보하거나 신체검사 결과(장애진단서, 상이등급 개정 소견서)**를 공개하지 아니한다.

제5조2(상이등급 개정 결정 후 안내) 국방부장관은 상이연금 수급권자의 상이등급을 결정한 후 다음 각 호의 내용을 안내하여야 한다.

1. 상이등급과 결정 사유
2. 상이등급 개정 관리대상 여부와 결정 사유
3. 재심 신청 방법

제6조(신체검사 불응자에 대한 조치) 상이연금수급권자가 영 제32조제3항의 장애상태 확인을 위한 국방부장관의 신체검사 통보에 1회 불응한 경우 국방부장관은 신체검사에 불응한 자에 대하여 최초 신체검사 기간보다 단축된 기간을 정하여 신체검사를 재통보할 수 있다.

제7조(재검토기한) 이 예규에 대하여 **2024년 9월 1일**을 기준으로 매3년이

되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙<2008. 6. 18>

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

제2조(다른 지침의 폐지) 이 예규의 발령과 동시에 「상이등급 개정관리
시행 지침」은 이를 폐지한다.

부칙<2009. 8. 14>

이 예규는 2009년 8월 14일부터 시행한다.

부칙<2012. 8. 13>

이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

부칙<제566호, 2015. 8. 6.>

이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

부칙<제592호, 2017. 6. 30.>

이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

부칙<제627호, 2021. 4. 13.>

이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

부칙<제660호, 2024. 9. 9.>

이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

작성관

인사복지실 보건복지관 군인재해보상과 재해급여심의담당 / 900-6674

장 해 진 단 서

등록번호 :

연 번 호 :

성명		주민등록번호			
주소			전화번호		
성별	남[] / 여[]	나이	만세		
최종 소속부대		계급		군번	
신청 상병명					
현 상병명					

신체검사 전 상병 진행경과, 주요 치료 경과 및 검사내용

본 신체검사 간 실시한 검사 결과

장해상태에 대한 기타 소견(현 상태 및 예후에 관한 소견 포함)

상이등급

장해판정일(7급내 상이등급일 경우에만 기재)	장해판정일 판단근거(7급내일 경우)

위와 같이 장해상태를 진단합니다.

년 월 일

작성자	확인자
- 진료과목 :	- 직책 :
- 의사면허번호 :	- 계급 :
- 계급/군번 :	- 성명 : (서명 또는 인)
- 성명 : (서명 또는 인)	

국 군 ○ ○ 병 원 장 직인

상이등급 개정 소견서

성명		전역일	
이전 심의 상병명			
이전 심의 상이등급			
현 상병명			
현재 상이등급			
이전 심의대비 호전 및 악화에 대한 소견	※ 호전·악화의 정도 및 판단근거, 이전 상병과의 인과관계 등을 기재		
관리기간 재부여 필요성	※ 상이등급이 변경될만한 호전·악화 가능성 큰 경우 재부여하여 추후 재판단하며, 장해가 고정되었다고판단될 경우 재부여 불필요		
적정 관리기간	※ 관리기간 재부여 판단 시 1~5년의 범위 내 제시		

년 월 일

담당군의원 계 급 : 성 명 : (서명 또는 인)

확인자 계 급 : 성 명 : (서명 또는 인)

※ 확인자는 진료부장, 건강검진센터장 등 각 군병원 운영 실정에 맞는 인원(지휘체계상 담당군의원보다 상급자인 군의관)으로 지정